

प्रकाशनीय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय  
 दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार  
 दीवानी अपील कं 375/2017

मोदी रबर लिमिटेड

.....अपीलार्थी

बनाम

कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड

.....प्रतिवादी

के साथ

दीवानी अपील कं 377/2017

ओसीएल इंडिया लिमिटेड

.....अपीलार्थी

बनाम

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य

.....प्रतिवादीगण

के साथ

दीवानी अपील कं 379/2017

टीवीएस सिलाई सुई लिमिटेड

.....अपीलार्थी

बनाम

सिंगर इंडिया लिमिटेड और अन्य

.....प्रतिवादीगण

के साथ

स्थानांतरण याचिका (सी) की संख्या 543/2016

टीवीएस सिलाई सुई लिमिटेड

....अपीलार्थी

बनाम

सिंगर इंडिया लिमिटेड और अन्य

.....प्रतिवादीगण

और

दीवानी अपील क्रं 1755/2023

की (@एसएलपी (पी) 2020 की संख्या 4282)

मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड

.....अपीलार्थी (एस)

बनाम

मैसर्स अमर फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड और अन्य ....प्रतिवादीगण (एस)

निर्णय

एम.आर.शाह.जे.

1. चूंकि इन अपीलों के समूह में विधि और तथ्यों का सामान्य प्रश्न है, इसलिए इनका निपटारा इस समान निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है।

दीवानी अपील क्रं. 375/2017-(मुख्य मामले के रूप में माना जाएगा):-

2. विविध याचिका (दी). क्रं. 4854/2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश से छुब्ध और असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी क्रं.1 ने एद्तर - कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (असुरक्षित लेनदार) प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने उसे स्वीकार किया है और अभिनिर्धारित किया कि मूल विविध

याचिकाकर्ता एक असुरक्षित लेनदार है और उसके पास अपने बकाये के घटाये गये मूल्य को प्रतिग्रहण नहीं करने का विकल्प है और वह तब तक प्रतिक्षा कर सकता है जबतक अपीलार्थी कंपनी रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर के समक्ष (जिसे इसके पश्चात एसआईसीए के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के पुनर्वास की योजना तक ऐसा पुनर्स्थापन को विलंबित रखते हुए अपने कर्ज की वापसी के विकल्प पर कार्य कर सकता है, मुख्य प्रतिवादी कं.1 मोदी रबर लिमिटेड ने यह वर्तमान दीवानी याचिका कं. 375/2017 प्रस्तुत की है।

### दीवानी अपील कं. 377/2017

2.1 दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विविध याचिका कं. (दीवानी) कं. 8154/2010 में पारित आलोच्य निर्णय और आदेश से छुब्ध और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए और यह मत प्रकट करते हुए कि बीआईएफआर और आईएफआर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए यह मत प्रकट करते हुए की अपीलार्थी द्वारा उसके पक्ष में अज्ञप्ति प्राप्त कर अन्य लेनदारों के साथ कतार में खड़ा हो गया जिनकों एक रुपये में से 54 पैसे एसआईसीए के अंतर्गत स्वीकृत पुनःस्थापन की योजना के अनुसार दिए जाने थे, मुख्य विविध याचिकाकर्ता- ओसीएल इंडिया लिमिटेड (असुरक्षित लेनदार) द्वारा यह वर्तमान दीवानी याचिका कं. 377/2017 प्रस्तुत की है।

### दीवानी अपील कं.379/2017

2.2 दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विविध याचिका (दीवानी) कं. 832/2016 में दिनांक 02.03.2016 से पारित आलोच्य निर्णय और आदेश से छुब्ध और असंतुष्ट होकर, यह वर्तमान सिविल अपील कं.

379/2017 मुख्य प्रतिवादी-टीवीएस स्वींग निडल्स लिमिटेड ने प्रस्तुत की जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा कोंटिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड बनाम मोदी रबर लिमिटेड 2012 (131) डीआरजे 294 (डीबी) के प्रकरण में पारित निर्णय और आदेश की सत्यता पर संदेह किया है जो कि इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील कं. 375/2017 की विषय वस्तु है और इसको वृहद पीठ को संदर्भित किया है।

### स्थानांतरण याचिका कं. (दी) कं. 543/2016

2.3 वर्तमान स्थानांतरण याचिका, याचिकाकर्ता-टीवीएस स्वींग निडल्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विविध याचिका (दी) कं. 832/2016 जो कि दीवानी अपील कं. 379/2017 की भी विषय वस्तु है जैसा कि विवाद विविध याचिका में समावेश है वहीं दीवानी अपील कं. 375/17 में भी उत्पन्न हो रहा है जो कि उक्त निर्णय के सत्यता है जो कि दीवानी अपील क्रमांक 375/2017 की विषय वस्तु है जिसको विविध याचिका (दी) कं. 832/2016 में संदेहस्पद है।

### दीवानी अपील कं.1755/2023 (/एसएलपी (दी) कं. 4282/2020)

अनुमति प्रदान की जाती है।

2.4 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा दीवानी पुनरीक्षण कं. 96/2018 में पारित आलोच्य निर्णय और आदेश से व्यधित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा कोंटिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके उक्त पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जो कि दीवानी अपील कं. 375/2017 की विषय वस्तु

है। मुख्य पुनरीक्षणकर्ता-एफ/एस टीटाघर वेगन्स लिमिटेड, निर्णित ऋणी द्वारा यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलों के वर्तमान समूह में निम्नलिखित विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है :-

क्या बीआईएफआर द्वारा किसी योजना के अनुमोदन अंतर्गत रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) कार्य 1985 (जिस एत्मन पश्चात् 'एसआईसीए' के रूप में संदर्भित किया गया है), एक असुरक्षित ऋणदाता के पास यह विकल्प होता है कि वह अपने देय राशियों के घटाए गए मूल्य को प्रतिग्रहण न करे और प्रतिवादी कंपनी के पुनर्वास के लिए योजना तैयार होने तक ऐसे पुनर्वास के ब्याज सहित ऋण वापस पाने के विकल्प के साथ प्रतीक्षा करे ?

4. सुविधा के लिए दीवानी अपील क्रं. 375/2017 को मुख्य मामले के रूप में माना जाता है। सिविल अपील क्रं. 375/2017 से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं :-

4.1. कि, प्रतिवादी-कंपनी की पुनर्वास की योजना एसआईसीए के अंतर्गत 08.04.2008 को अनुमोदित दी गई थी। असुरक्षित लेनदारों के बकायों को स्वीकृत योजना के चरण 5.1.3 में निपटाया गया है जिसके अंतर्गत असुरक्षित लेनदारों को निम्नलिखित रूप से भुगतान किया जाना था :-

“5.1.3 असुरक्षित संपीड़क लेनदार (रूपये 7390.00 लाख)

संपीड़क लेनदारों की पहचान निम्नलिखित रूप से है :-

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| कच्ची सामग्री के अपूर्तिकर्ता | 2690.50 |
| स्वीकृतियां:                  | 3908.37 |
| डीलर एण्ड सी.एण्डफ:           | 289.33  |

|             |        |
|-------------|--------|
| निगमित जमा: | 500.00 |
|-------------|--------|

उपरोक्त ऋणदाताओं को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी एक के अनुसार अपने बकाये का प्रतिग्रहण करना होगा:-

**अ.** प्रधान बकाये का 30 प्रतिशत पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में प्रतिग्रहण करना। बाईफर के द्वारा योजना के स्वीकृति के तीन माह के भीतर भुगतान किया जावेगा। या

**ब.** अंतिम भुगतान के रूप में मूल बकाये का 40 प्रतिशत प्रतिग्रहण करना। यह भुगतान अंतिम तारीख (31.03.2008) से तीन समान वार्षिक किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त बाईफर द्वारा योजना की स्वीकृति के तीन माह के भीतर देय होगी।

**स.** मूल बकाया का 50 प्रतिशत पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में प्रतिग्रहण करना। बाईफर द्वारा योजना की स्वीकृति के बाद तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान एक बार में किया जायेगा।

कच्ची सामग्री अपूर्तिकर्ता: एमआरएल पहले ही 36 संपीड़क कच्चा माल अपूर्तिकर्ताओं में से तीस अपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते के ज्ञापन में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने विकल्प क्रमांक (अ) के अनुसार भुगतान को प्राप्त कर लिया है। कंपनी प्रबंधन द्वारा अन्यो के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

**स्वीकृतियां :** एमआरएल हुण्डी स्वीकृतियों को उनके अनुसार पी.एन.बी से पहले ही विकल्प क्रमांक (अ) के अनुसार समझौता को स्वीकार कर लिया है अन्य बैंकों क्रमशः फेडरल बैंक, धन लक्ष्मी बैंक आदि के साथ हुण्डीस स्वीकृतियों के संबंध में समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं। बात-चीत अग्रिम चरण में है।

**4.2 उपबंध 5.1.4 अन्य असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-**

“5.1.4 अन्य असुरक्षित लेनदार (रूपये 1840.42 लाख)

मूल बकाया का 20 प्रतिशत पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में प्रतिग्रहण करना। बाईफर के द्वारा योजना के स्वीकृति के तृतीय वर्ष के आखिर में भुगतान किया जायेगा।

**4.3** कि, प्रत्यर्थी यहां पर एक असुरक्षित लेनदार-एक कार्बन ब्लैक अपूर्तिकर्ता जिसने ‘एसआईसीए’ के अंतर्गत स्वीकृत पुनर्वासित योजना के अंतर्गत पेशकेश की गई राशि को स्वीकार नहीं किया गया, मूल विविध याचिकाकर्ता के अनुसार-यहां पर प्रत्यर्थी कं.1 योजना में वसूली योग्य इसके बकाये वास्तविक ऋणों की तूलना में बहुत कम थे। इसलिए पुनर्वासित योजना से क्षुब्ध होकर, प्रत्यर्थी कं.1-असुरक्षित लेनदार ने असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के वितरण के प्रदान की मात्रा तक आयफर के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

**4.4** आयफर ने दि.23.06.2011 के आदेश के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। आयफर द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विविध याचिकाओं की विषय-वस्तु थी।

**4.5** आलोच्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विविध याचिका को स्वीकार किया है और आयफर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2011 को यह अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त किया है कि प्रत्यर्थी कं.1 - वास्तविक विविध याचिकाकर्ता एक असुरक्षित लेनदार के रूप में इसके बकायों के कम्तर के रूप में स्वीकार न करने का विकल्प है और ऐसे पुनर्स्थापन के बकाया के लंबित रहते हुए वसूली करने का विकल्प पर स्वयं के द्वारा प्रत्यर्थी

कंपनी ने कार्य किया है। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए युगलपीठ का यह मत था कि पक्षकार आपस में करार पर पहुंचे जिसके उपरांत कंपनी रूग्ण हो गई है उनको 'एसआईसीए' के प्रावधानों द्वारा ऑवरराईट नहीं किया जा सकता है, यदि लेनदार इसके बकायों के मांगों को वित्तीय रूप से पुनर्स्थापित ऐसे समय में नहीं करते जिसके इंतजार के लिए वह इच्छुक है। उच्च न्यायालय का मत है कि 'एसआईसीए' की धारा 22 के अंतर्गत प्रावधानित वैधिक कार्यवाहियों को निलंबित केवल तब ही किया जायेगा और उपचारों को क्रियान्वित निलंबन के रहते हुए और इसलिए परिसीमा के काल की गणना करने में 'एसआईसीए' की धारा 22 की उपधारा 5 के अनुसार काल अवधि का निर्वासन किया जाता है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश वर्तमान दीवानी अपील कं.375/2017 की विषय-वस्तु है।

5. अपीलार्थी- मोदी रबर लिमिटेड की ओर से दीवानी अपील कं. 375/2017 ने उपस्थित हो रहे श्री जयंत भूषण विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए निम्नलिखित तर्क किये हैं :-

(i). कि, वर्तमान मामले में 'एसआईसीए' की धारा 18 (8) के आज्ञापक प्रावधानों को 'एसआईसीए' की धारा 32 के साथ पढ़ने पर किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय और आदेश में 'एसआईसीए' की धारा 18 (4) को 'एसआईसीए' की धारा 32 के साथ पढ़ने पर स्वीकृत योजना के जटिलता से परे रहकर असुरक्षित लेनदारों को स्वीकृत किया है, अतः इसके उद्देश्य, तार्किकता और 'एसआईसीए' की योजना को शुन्यता पर रखा जाता है।



**(ii).** योजना चाहे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या विशिष्ट दिवालिया विधान जैसे 'एसआईसी' सभी लेनदारों जिसमें डिकी धारकों, मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों को योजना द्वारा समाहित सभी पर बंधनकारी है। एक बार वैधानिक जरूरतों का पालन कर दिया जाता है तो कोई भी लेनदार स्कीम द्वारा समाहित डिकी होल्डर आदि जैसे सम्मिलित योजना से बाहर जा सकते हैं। यह भी निवेदन किया जाता है कि योजना का बंधनकारी प्रभाव वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। यह भी निवेदन किया जाता है कि ऐसे वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत योजनाओं का निर्माण और स्वीकृति और उनके बंधनकारी प्रभाव एक बड़े जनहित पर आधारित होता है। नवनीत आर कमानी बनाम आर.आर.कमानी (1988) 4 एससीसी 387 के इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि 'सीआईसी' के वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत स्वीकृत पुर्नस्थापन योजना को संबंधित दिवालिया कंपनी भविष्य में कर्जमुक्त जीवन यापन कर सकती है और सफल होने को दूसरे प्रयास या नई शुरुआत के रूप में इसका उपयोग कर सकती है।

**(iii).** कि, कोई भी लेनदार, डिकी धारकों, मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों, औद्योगिक अधिनिर्णित धारकों को समाहित करते हुए उनकी मांगों को उच्च वरियता की मांग नहीं कर सकती विशेषकर धारा 19 (1) में जब विहित उपक्रमों रूग्ण कंपनीस के पुर्नस्थापन की मदद में बड़े आधार पर करने की आवश्यकता हो तो अन्य लेनदार जिसमें डिकी धारकों/मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों से अच्छे अधिकार की मांग नहीं कर सकते।

**(iv).** अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता हमें 'सीआईसी' 1985 के उद्देश्य और महत्व पर लेकर गये हैं। वह

‘सीआईसीए’ के अंतर्गत पालन कि जाने वाली प्रक्रिया के लिए भी हमें लेकर गये हैं जबकि ‘सीआईसीए’ की धारा 18 (4) के सहपठित धारा 32 के अंतर्गत पुर्नस्थापना योजना पर विचार करते हुए और स्वीकृति। यह निवेदन किया जाता है कि ‘सीआईसीए’ ने लेनदारों और हितधारकों और लेनदारों और हितधारकों के वर्गों की अलग से मीटिंग को अलग किया गया है। यह निवेदन किया गया कि संगठन, संरचना, पुर्ननिर्माण आदि के मध्य विधि में जटिल भिन्नता को अलग किया गया। ‘सीआईसीए’ को व्यक्तिगत सूचनापत्रों के साथ भी अलग किया गया है और असुरक्षित लेनदारों और हितधारकों की अलग से मुलाकातो को भी। यह निवेदन किया जाता है कि ‘सीआईसीए’ सभी लेनदारों जिसमें डिक्री धारकों/मध्यस्त अधिनिर्णयधारकों / औद्योगिक अधिनिर्णय धारको सभी को एक वर्ग के रूप में मानते हैं जिससे मूल्य में अल्पसंख्यक लेनदारों के वीटो शक्ति को देते हुए दूर किया जा सके। यह निवेदन किया जाता है कि कानून के संचालन द्वारा ‘सीआईसीए’ के अंतर्गत पुर्नस्थापन योजना में ऋणों का उन्मोचन किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि ‘सीआईसीए’ 1985 सहमति आधारित व्यवस्था नहीं थी बल्कि यह विधि द्वारा संचालित व्यवस्था थी।

(v). अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि दिवालिया कंपनियों के प्रकरणों में, प्रयोगिक और व्यवसायिक दृष्टि से यहां एक प्रभाव है कि सामान्य लेनदारों-असुरक्षित लेनदारों के कर्ज को सामान्य लेनदारों जिसमें डिक्री धारकों/मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों को समावेशित करते हुए वास्तविक बाजार मूल्य से योजना के अंतर्गत समाहित से कम नहीं किया जा सकता। कर्ज की नामित कीमत को कम किया जाना प्रतीत हो सकता है यद्यपि, वास्तविकता में असुरक्षित लेनदार सामान्यतः कुछ प्राप्त नहीं करते हैं।

**(vi).** यह निवेदन किया जाता है कि पश्चात्पूर्वी विधायिका ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसरण में विभिन्न दिवालिया विधानों का निर्माण किया जिसमें दिवालिया कंपनियों को ढाल प्रदान करते हुए व्यापार को पुर्नस्थापित करते हुए आज्ञापक प्रणाली मुहैया कराने के साथ ऋणों के बकाया के विरुद्ध स्वतः स्थगन हो। यह निवेदन किया जाता है कि दिवालिया विधानों को लागू किया जाना सामान्यतः अस्वैच्छिक है। यह निवेदन किया जाता है कि विभिन्न देशों की संसदों ने अलग दिवालिया विधानों की जरूरत को पहचाना जिससे कि दिवालिया होते हुए और आखिरकार कंपनियों के विघटन से समापन होते हुए कंपनियों से समाज के एक बड़े वर्ग पर, गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हो रहे थे।

**(vii).** यह निवेदन किया जाता है कि वाणिज्यिक विधियां दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक आज्ञापक विधियां और दूसरी अनुमोदक विधियां। दिवाला/दिवालियापन विधियां आज्ञापक विधियां हैं और विधियों को उल्लंघन करने की अनुमोदक नहीं देती हैं। दिवाला/दिवालियापन विधियां एक अनिवार्य प्रणाली प्रदान करती हैं जिसमें लेनदारों का मोलभाव सामान्य एकत्रित पुल के साथ प्रभाव रखती हैं।

**(viii).** यह निवेदन किया जाता है कि स्वीकृत योजना चाहे कंपनी अधिनियम और विशिष्ट दिवालिया विधियां जैसे 'सीआईसीए' और आईबीसी 2013 के अंतर्गत हैं, कर्ज के उन्मोचन के रूप में प्रभावशाली/सारे लेनदारों जिसमें डिकी धारकों/मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों को समाहित करते हुए दिवालिया कंपनी द्वारा धारित दायित्व का संचालन होता है। सारे लेनदार योजना में प्रदान कर्ज की राशि को संग्रहित करने के अधिकारी हैं और न कि कर्ज की पूर्ण राशि। यह निवेदन किया जात है कि एक डिकी या

अधिनिर्णय ऐसी डिक्री और अधिनिर्णय को धारित करने वाले लेनदार को किसी प्रकार के वरिष्ठ अधिकारी प्रदत्त नहीं करते हैं। डिक्री धारक या अधिनिर्णय धारक एक अन्य वर्ग का निर्माण नहीं करते हैं।

**(ix).** एसआईसीए की योजना पर विशेष कर पुर्नस्थापन योजना के अंतर्गत यह प्रस्तुत किया जाता है :-

**अ.** धारा 18 (1) उन उपायों के बारे में है जो एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में एक योजना के लिए प्रदान कर सकती है। धारा 18 (1) (अ) और 18 (2) (एच) के अंतर्गत योजना, “रूग्ण औद्योगिक कंपनी वित्तीय पुर्नस्थापन” के लिए प्रदान कर सकती है, धारा 18 (1) (ई) ऐसे अन्य सुरक्षात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के लिए जो उचित हो योजना बनाने के लिए सक्षम बनाती है। वित्तीय पुर्नगठन में सामान्य रूप से ऋण में कमी या ऋण के भाग का त्याग सामान्य रूप से सक्षम बनाती है अन्यथा वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी का कोई वित्तीय पुर्ननिर्माण संभव नहीं हो पायेगा। धारा 18 (1) (एफ), अनुषांगिक, अहम या अकारिष्मिक उपायों से व्यवहारित पूर्वक खंड है, जो धारा 18 (1) के खंडों (ए) से (ई) में विनिर्दिष्ट उपायों के व्यवहार में या परियोजनाओं के लिए जरूरी या समीचीन हो सकता है। धारा 18 (2) में उन विभिन्न पहलूओं को वर्णन किया गया है, जो पुर्ननिर्माण/मिश्रण या उसमें उल्लिखित अन्य उपायों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदान योजना का प्रावधान कर सकती है।

**ब.** धारा 18 (1) (क) में दिये गये ‘वित्तीय पुर्ननिर्माण’ शब्द सबसे व्यापक आयाम के हैं। इस उप-धारा के तहत बीआईएफआर लेनदारों की बकाया राशि को पुनर्गठित, संशोधित, अंतर्गतिवर्तित, कम करना और स्थगित कर सकता है।

स. धारा 18 (3) (क) में सुझाव और आपत्तियों के लिए योजना के मसौदे के प्रारूप को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का प्रावधान है। धारा 18 (3) (बी) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बीआईएफआर रूग्ण कंपनी के लेनदारों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप का मसौदा संशोधित कर सकता है।

द. एसआईसीए की धारा 18 (8) में प्रावधान है कि एक स्वीकृत योजना रूग्ण औद्योगिक कंपनी, शेयरधारकों, ऋणदाताओं, गारंटर्स और कंपनी के कर्मचारियों के लिए बंधनकारी होगी।

च. धारा 19 (1) केंद्र और राज्य सरकारों, अनुसूचित बैंकों या अन्य बैंक, लोक वित्तीय संस्थानों, राज्य स्तरीय संस्थान या अन्य प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, त्याग से संबंधित है। धारा 19 (2) प्रदान करती है कि उपरोक्त वर्णित विहित उपक्रमों के केवल प्रकरण में की उनकी सहमति आवश्यक है जैसे उनको वित्तीय सहयोग दिलाया जा सके। इस उपधारा की आवश्यकता है कि योजना के प्रकाशन से 60 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर सहमति दी जावेगी और ऐसे अतिरिक्त काल अवधि के भीतर जो 60 दिन से अनाधिक न हो वार्डफर द्वारा स्वीकृति की जाती है। यह अनिवार्य है कि सहमति 60 दिवस की विहित अवधि में दी जाती है या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो 60 दिवस से अनाधिक न हो जैसी वार्डफर द्वारा दी गई है जो अन्यथा यह उपधारा आने वाले रूप से यह प्रावधान करती है कि सहमति दी जा चुकी है यह माना जायेगा।

छ. 'सीआईसीए' की धारा 32 प्रदान करती है कि 'सीआईसीए' के अंतर्गत निर्मित योजना के प्रावधानों जैसे स्वीकृत योजना सारे अन्य कानूनों पर अधिभावी होगी केवल विदेशी विनिमय विनिमियन अधिनियम

1973 और नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1973। यह धारा कहती है कि एसआईसीए के अंतर्गत निर्मित कोई योजना इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव किसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी या किसी अन्य संस्था के अंतर्नियमों और ज्ञापन को भी अधिप्रभावी करेगी।

ज. 1994 (प्रभावशाली 01.02.94) में 'सीआईसीए' में संशोधन होने के बाद, विशिष्ट रूप से धारा 18 (1) (अ), 18 (3) (अ), 18 (8), यह पूर्णतः साफ हो जाता है कि वॉरफर के पास डिक्री धारकों/मध्यस्ता अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णित धारकों सहित लेनदारों के बकाये को कम करने/परिवर्तित करने की शक्ति है।

**(x).** यह आगे निवेदन किया जाता है कि ऐसे समापन के मामले में, सामान्य लेनदार जिसमें डिक्री धारक आदि समाहित है को, सामान्य रूप से ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसलिए, जब लेनदारों जिसमें असुरक्षित लेनदारों के धारित बकायों को वॉरफर कम करती है तब वास्तविकता में संपत्ति का कोई संप्रहण नहीं होता है। बल्कि यदि रूग्ण कंपनी स्वस्थ हो जाती है तो असुरक्षित लेनदार सहित डिक्री धारकों/मध्यस्त अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय के साथ स्वस्थ कंपनी व्यवसाय कर सकती है।

**(xi).** यह आगे निवेदन किया जाता है कि धारा 22 (1) योजना के क्रियान्वयन की कोई कालावधि प्रदान नहीं करता है। धारा 22 की सुरक्षात्मक छत्रि सकल आय के सकारात्मक होने पर समाप्त नहीं होती है। यह योजना डिक्री धारकों आदि सहित उन सभी को ढक लेती है और लेनदारों पर बंधनकारी है जिनके पास इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प नहीं हो सकता है।

**(xii).** यह आगे निवेदन किया जाता है कि 'सीआईसीए' की धारा 22 (8) परिसीमा अवधि के अपवर्जन करने से संबंधित, पर यह तर्क देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि यह इंगित करती है कि लेनदारों के बकायों को एक अविध के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जब कंपनी की सकल आय सकारात्मक हो जाती है या जब योजना पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाती है। यह निवेदन किया जाता है कि यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि तो भी कोई ऋणदाता वित्तीय सहायता देना या त्याग करने को पसंद नहीं करेगा। परिमाणिक प्रभाव यह हो सकता है कि कंपनी जिसकी सकल आय वित्तीय सहायता और त्याग के सहयोग से सकारात्मक हो गई हो वो दोबारा रूग्ण हो सकती है तो रूग्णता की व्यर्थता से कंपनी को बाहर लाने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

**(xiii).** यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा निवेदन/तर्क 'सीआईसीए' के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और सामान्य रूप से अन्य दिवालियापन विधियों के विरुद्ध होगा कि उनका रूग्ण कंपनियों को उनकी अवश्यसंभावी मृत्यु/समापन के संकट से बचाना है, लेनदारों के ऋणों की वसूली के लिए प्रक्रिया नहीं है।

**(xiv).** अब, जहां तक प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क है कि लेनदारों के ऋण में कमी करना/घटाना/माफ करना के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के उल्लंघन का संबंध है तो यह निवेदन किया जाता है कि 'सीआईसीए' के ढांचे के अंतर्गत वॉर्डर द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह निवेदन किया जाता है कि जब लेनदार ऋणों को 'सीआईसीए' की धारा 19 के अंतर्गत विहित उपकर्मों के अलावा संपत्ति से अलग करना या राजसात करना धारा 18 (3) (अ) समाहित

एकलिय आपत्तियां और सुझावों को आमंत्रित करते हुए पुनर्वास योजना के प्रारूप को प्रकाशित करना जैसा विधि के प्राधिकार के द्वारा ऐसा किया जाता है यानि 'सीआईसीए' तब एक पक्षीय प्रक्रिया का पालन करते हुए एकलिय कमी की जाती है। यह कि निवेदन किया जाता है कि अनुच्छेद 39 (अ) और (ब) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए 'सीआईसीए' का निर्माण किया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि वास्तव में लेनदारों के पक्ष में कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है जिसको कि प्रभावित किया जाता है। समापन के प्रकरण में एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी जिसकी सकल आय कम हो जाती है तो सामान्य लेनदारों समाहित डिकी धारी सामान्यतः कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं।

(xv). यह निवेदन किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को जोड़कर एसआईसीए के प्रावधानों की जिस तरह से व्याख्या की है जो कि सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है कि कोई भी व्यक्ति दिवालियापन व्यवस्था से बाहर नहीं रह सकता है। उच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या से लेनदारों को दिवालियापन व्यवस्था से बाहर रहने की मंजूरी दी है जो कि अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय धाराओं 18 (3) (अ), 18 (4), 18 (8), 19 (1), 19 (2) आदि के विभिन्न प्रावधानों को पूर्णतः आयात करने के विश्लेषण करने में असफल हुआ है। 'सीआईसीए' का उद्देश्य पुनर्वास की योजना का निर्माण और स्वीकृत कर रूग्ण कंपनी को जल्द से जल्द पुर्नस्थापित करना है और प्रक्रिया को पूर्ण करने की तय समय-सीमा 90 दिन है। संसद ने इसके विवेक से लोक सूचना के लिए प्रदाय किया है न कि व्यक्तिगत सूचनापत्रों के लिए जैसा कि इस तरह न तो प्रायोगिक था न ही वाणिज्य उपयोगिता का था।



(xvi). यह निवेदन किया जाता है कि इस न्यायालय ने टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम फार्मासिटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2008) 7 एससीसी 619, के प्रकरण में यह विशेष रूप से माना और अभिनिर्धारित किया जाता है कि विशेष अधिनियम के प्रावधान सामान्य अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभावी रहेंगे। यह माना जाता है कि 'सीआईसीए' एक विशेष संविधि है और एक स्व-संचालित संहिता है। कंपनी अधिनियम 1956 एक सामान्य अधिनियम है। इसलिए, जब कभी कोई विसंगति दो अधिनियमों के प्रावधानों के मध्य देखी जाती है तो 'सीआईसीए' प्रभावशाली रहेगा। यह आगे निवेदन किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह भी आगे माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया गया है। यह वृहद लोक हित को प्रभावशाली करना चाहता है और इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसका उच्च लोक हित है।

(xvii). यह आगे निवेदन किया जाता है कि रहेजा यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम एनआरसी लिमिटेड और अन्य (2012) 4 एससीसी 148 के मामले में 'सीआईसीए' के उद्देश्य और मतलब और प्रकृति और इसके प्रावधानों को विचार में लेते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह महसूस और अभिनिर्धारित किया है कि पूनर्वास/पुनर्गठन की स्वीकृति और कार्यान्वयन से संबंधित माँग इसकी प्रस्तुति की तारीख या इसके प्रभावी होने की तारीख से, जो भी पहले हो, विशेषकर बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं इसके कारणों को बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से निष्पादित किया जाता है, जिसका विस्तार लिखतों, दस्तावेजों आदि में परिवर्तन करने तक है, जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी और उसकी गुण के अधिकार और देनदारियों का सृजन करते हैं। यह देखा गया है कि कोई

अन्य दृष्टिकोण 'सीआईसीए' के प्रयोजन को विफल कर सकता है। यह निवेदन किया जाता है कि यह आगे देखा गया और उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया कि 'सीआईसीए' संपत्ति अंतरण कार्य के संबंध में एक विशेष कानून है, जो एक सामान्य कानून है।

**(xviii).** अपीलार्थी-मोदी रबर लिमिटेड की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया जाता है कि उसके बाद में भी उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने वर्तमान आलोच्य आदेश की सत्यता पर यह मानकर संदेह उत्पन्न किया है कि प्रथम दृष्टया मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) में लिये गये मत हाईकोर्ट की विभिन्न युगलपीठों द्वारा लिये गये मत से समरूपता में नहीं है, जो कि मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) में युगलपीठ द्वारा विभेद किया गया है इस साधारण विमर्श से कि इसमें जो बिन्दु था, वह थोड़ा भिन्न प्रश्न पर था। यह निवेदन किया जाता है सिंगर इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में मोदी रबर लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में लिये गये मत से सहमत न होते हुए यह महसूस किया जाता है कि यहां सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच में कोई भिन्नता नहीं है केवल उन लेनदारों को छोड़कर जिन्होंने रूग्ण कंपनी को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग दिया है अन्य शब्दों में प्रत्येक लेनदार योजना की स्वीकृति को बोर्ड की शक्ति के संबंध में समान स्तर पर खड़ा है। यह आगे महसूस किया जाता है कि जिन लेनदारों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है वो एक उप वर्ग का निर्माण करेंगे और उनकी सहमति केवल वित्तीय सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक होगा।

**(xix).** उपरोक्त निवेदन करते हुए और उपरोक्त मामलों पर भरोसा जताते हुए यह प्रार्थना की गई कि इन वर्तमान अपीलों को स्वीकार

किया जावे और आलोच्य निर्णय और आदेश को अपास्त कर यह मत लिया गया कि एक असुरक्षित लेनदार को इसके ऋणों की कीमत को कम करने का विकल्प मंजूर नहीं है और अपीलार्थी कंपनी ने ऐसे पुनर्वास की वसूली की विकल्प पर खुद कार्य किया है जब तक कि पुनर्वास की योजना लागू न हो जाये।

6. एसएलपी (दी.) कं.8222/2020 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हो रहे श्री सी.यू.सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुरजोर तरीके से निवेदन किया है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बंधनकारी पूर्व निर्णय के रूप में पालन करने में त्रुटि कारित की है और यहां तक की उक्त निर्णय कई सारे पहले और दिल्ली उच्च न्यायालय के पश्चात्वर्ती निर्णयों का विरोधाभास था और इसलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को निष्पक्ष रूप से विवाद का परीक्षण किया जाना चाहिए था।

6.1 श्री सी.यू. सिंह, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि धारा 18(4) के अंतर्गत बीआईएफआर द्वारा दी गई स्वीकृति को धारा 18(7) के अंतर्गत निश्चायक साक्ष्य माना जाता है कि पुर्ननिर्माण या समामेलन या उसमें निर्दिष्ट किसी अन्य उपाय से संबंधित सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया है और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि सभी कानूनी कार्यवाहीयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जायेगी। इसके आगे स्वीकृति की तारिख पर या से योजना और उसका प्रत्येक प्रावधान रूग्ण औद्योगिक कंपनी पर अन्य बातों के साथ-साथ इसके शेयरधारकों, ऋण दाताओं, प्रतिभूतिओं और कर्मचारियों पर एसआईसीए की धारा 18(8) की शर्तों के अधीन

बाध्यकारी होगा । इस न्यायालय के निर्णयों और बाम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर निम्नलिखित मामलों में भरोसा किया गया है :-

- (i) रहेजा यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम एनआरसी लिमिटेड और अन्य, (2012)4 एससीसी 148
- (ii) कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018)17 एससीसी 309
- (iii) कोटल महिन्द्रा फाइनेंस लिमिटेड बनाम सफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2004)5 बम्बई, सीआर 792(बम्बई)
- (iv) नासिक पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर और अन्य, 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 2067(डीबी)
- (v) ओमान अंतराष्ट्रीय बैंक एस.ए.ओ.जी. बनाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, (2010)169 डीएलटी 618(डीबी)
- (vi) अंतराष्ट्रीय फाइनेंस निगम वाशिंगटन बनाम बिहार स्पंज एंड आयरन लिमिटेड और अन्य, एआईआर 2010 डेल 142(डीबी)
- (vii) भारत संघ बनाम सिम्को लिमिटेड और अन्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 909 में प्रकाशित की गई ।

**6.2** श्री सी.यू.सिंह, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि कांटेनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले के निर्णय में सभी पूर्व निर्णयों के दायरों और प्रभाव तथा एआईसीए की धारा 18 एवं 22 से पूर्ण रूप से उन्मुक्ति दी गई है और इसका प्रभाव बीआईएफआर द्वारा इस योजना को तैयार करने के उद्देश्य को पूरी तरह से असुरक्षित कर देगा । यह निवेदन किया गया है कि अब

यह आवश्यक नहीं है कि एसआईसीए के प्रावधानों में असुरक्षित लेनदारों से पूर्व सहमति प्राप्त करने की परिकल्पना नहीं कि गई है फिर भी इस तरह के असुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से एसआईसीए की धारा 18 की तहत बनाई गई पुर्नजीवन योजना के अंतर्गत बट्टे खाते में डाली जा सकती है ।

**6.3** आगे यह निवेदन किया गया है कि परिचालन अभिकरण रूग्ण कंपनी के संबंध में एसआईसीए की धारा 18 के अंतर्गत एक योजना तैयार करती है और यह योजना धारा 18(1) और 18(2) में निर्दिष्ट किसी भी उपाय का प्रावधान कर सकती है । धारा 18(1) और 18(2) के प्रावधान अंत्यत व्यापक है और ऐसे आक्समिक और परिणामी उपयो को प्रदान करने की शक्ति है जो आवश्यक है । विशेष रूप से धारा 18(2) (च) और (ड) में निम्नलिखित प्रावधान है :-

(च) ऐसे हित या अधिकारों में जो शेयरधारक रूग्ण औद्योगिक कंपनी में रखते है उस परिणाम तक कमी, जिसे निदेशक बोर्ड रूग्ण औद्योगिक कंपनी के पुर्नगठन, पुर्नजीवन और पुर्नउद्धार के हित में या रूग्ण औद्योगिक कंपनी के कारोबार को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे;

(ड) ऐसे अनुसंगिक, पारिणामिक और अनुपुरक विषय यह सुनिश्चित करने के लिए या अन्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो की योजना में वर्णित पुर्नगठन या समामेलन या अन्य उपाय पूर्ण और प्रभावी रूप से किये गये है ।

**6.4** आगे यह निवेदन किया गया है कि योजना के प्रारूप की जांच बोर्ड द्वारा की जाती है और सुझावों और आपत्तियों के लिए (धारा 18(3)(क)) दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है फिर बोर्ड (धारा 18(3)(ख)) प्राप्त सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए

ऐसे उपांतरण करता है जो आवश्यक समझे गये हैं फिर बोर्ड द्वारा (धारा 18(4) के अंतर्गत) इस योजना को स्वीकृति दी जाती है ।

**6.5** यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए एक विशेष विधि होने के कारण उसके प्रावधान बिके हुए और सुपुर्द किये गये माल की कीमत के संबंध में धन वसुली के लिए सामान्य विधि पर प्रभावी होंगे । एसआईसीए रूग्ण घोषित कंपनी के पुर्नजीवन के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करता है और इस तरह की योजना का भाग्य योजना के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक सुरक्षित या असुरक्षित ऋणदाता के इन्कार करने से निराश नहीं हो सकता ।

**6.6** यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए के प्रावधानों के अनुसार बीआईएसआर द्वारा तैयार की गई योजना रूग्ण कंपनी के सभी ऋणदाताओं पर बंधनकारी है और यह किसी भी ऋणदाताओं के लिए यह तर्क देने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि तैयार की गई योजना ऐसे ऋणदाताओं को बाध्य नहीं करेगी, भले ही इस तरह के असुरक्षित ऋणदाताओं में इस तरह की अनुमति योजना की स्वीकृति में पहले नहीं ली गई थी । एसआईसीए के प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत योजना बनाते समय या इसके क्रियान्वयन के समय ऋणदाताओं की अनुमति के लिए उपलब्ध नहीं है । धारा 19(2) में, धारा 19(1) के अंतर्गत योजना को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सहमति के लिए दिया जाना आवश्यक है । हांलाकि धारा 18 के अंतर्गत इस तरह की सहमति की परिकल्पना नहीं की गई है ।

**6.7** इसके आगे धारा 18 के अंतर्गत योजना कंपनी के पुर्नजीवन के बाद भी बाध्यकारी रहती है । अतः धारा 22 के प्रावधानों की तुलना करना जरूरी है जिसमें किसी रूग्ण कंपनी के संबंध में विधिक

कार्यवाहियां, संविदाएं आदि हैं जिसके विरुद्ध धारा 16 के अंतर्गत जांच लंबित है या कोई योजना तैयार या कार्यान्वयन के अधीन है, धारा 22(3) के अंतर्गत बोर्ड की घोषणा के संदर्भ में निलंबित रहेगी और घोषणा के प्रभावी होने पर (22(4) के अंतर्गत) पुर्नजीवित होगी । हांलाकि धारा 18 के अंतर्गत योजना कंपनी के पुर्नजीवन पर अपनी अंतिम/प्रभावकारिता नहीं खोती है ।

**6.8** आगे यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए एक विशेष अधिनियम होने के कारण, इसके प्रावधान और इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई योजना किसी अन्य दायित्व पर प्रभावी होगी जो किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत किसी रूग्ण कंपनी की विरुद्ध उत्पन्न हो सकती है । एसआईसीए की धारा 32 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि बीआईएफआर द्वारा तैयार की गई योजना प्रभावी होगी और इसमें किसी बात के होते हुए भी किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव डालेगी ।

**6.9** यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए के अंतर्गत एक योजना तैयार करने का पुरा उद्देश्य रूग्ण कंपनी का पुर्नउद्धार करना है । अगर रूग्ण कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो असुरक्षित लेनदारों को कुछ नहीं मिलेगा । अतः यह योजना सुनिश्चित करती है की सभी लेनदारों को उनकी सम्पत्ति का कुछ हिस्सा मिलें हांलाकि कुछ सीमा तक ।

**7.** प्रतिवादी कांटीनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड असुरक्षित ऋणादाता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. सुधीर ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एसआईसीए, 1985 के विभिन्न प्रावधानों और विभिन्न निर्णयों की जांच करने के बाद इस सवाल का उत्तर दिया है और अभिनिर्धारित

किया है कि असुरक्षित ऋणदाता के पास अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को प्रतिग्रहण नहीं करने का विकल्प है और वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता है जब तक कि रूग्ण कंपनी के पुनर्वास की योजना अपने ऋण को वापस पाने के विकल्प के साथ काम नहीं कर लेती है, जिसके लिए इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है,

7.1 यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि असुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को प्रतिग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसे किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में असुरक्षित ऋणदाता-प्रतिवादी को कमतर राशि को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो उचित प्रतिफल के बिना चीजों पर संपत्ति का अधिकार लेने के बराबर होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन होगा।

7.2 यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत पुर्नउद्धार के लिए योजना की तैयारी और मंजूरी का उपबंध किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए की धारा 18 उपधारा (1) खंड (ड) निवारक, सुधारक और उपचारात्क उपायो का प्रावधान करता है जो उचित हो सकता है, जबकि एसआईसीए की धारा 19 ऐसे निवारक, सुधारक और उपचारात्क उपायों के लिए वित्तीय सहायता देकर पुर्नउद्धार से संबंधित है। यही बात ऋणदाताओं के उस वर्ग पर लागू होगी जिसमें असुरक्षित ऋणदाता शामिल नहीं थे और इसलिए एसआईसीए में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो बीआईएफआर को असुरक्षित ऋणदाता को उसके असुरक्षित ऋण के पूर्ण मूल्य से वंचित करने के लिए अधिकृत करता हो।



**7.3** यह निवेदन किया गया है कि भले ही धारा 18/19 नुकसान के रूप में एक असुरक्षित ऋणदाता को संपत्ति से वंचित करने के प्रावधानों के रूप में व्याख्या करती है और कथित नुकसान के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं फिर भी एसआईसीए 1985 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक असुरक्षित ऋणदाता को उसकी सहमति के बिना योजना का हिस्सा बनाने का प्रावधान करता है । यह निवेदन किया गया है कि दुसरे शब्दों में एक बार कोई असुरक्षित ऋणदाता योजना का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है तो भले ही वह नुकसान करने के लिए कहने से पहले उसकी अनुमति की आवश्यकता न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह योजना का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाएं ।

**7.4** यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई एसआईसीए, 1985 की योजना की व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों को वास्तव में अधिक व्यवहार्य और तर्कसंगत बनायेगी । आगे यह निवेदन किया गया है कि यह तथ्य की एक असुरक्षित ऋणदाता को योजना के बाहर रहने की अनुमति है, किसी भी तरह से एक रूग्ण कंपनी के पुर्नउद्धार को क्षतिकारित की जा सकती है । इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि योजना की अवधि पूरी तरह से कंपनी के सकारात्मक मोड़ के कुल संपत्ति से स्वतंत्र है । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में पुर्नउद्धार योजना की अवधि 2013 तक जारी रहेगी जबकि उसी योजना 2007-2008 तक याचिकाकर्ता कंपनी की कुल संपत्ति के सकारात्मक हो जाने और 2008-2009 तक नुकसान को पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार किया गया था । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए याचिकाकर्ता कंपनी 31 मार्च 2009 की अपनी बैलेस शीट के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी एक रूग्ण औद्योगिक उपक्रम नहीं रही ।

**7.5** आगे यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी, बीआईएफआर के पास उनकी अनुमति के बिना असुरक्षित ऋणदाता के ऋणों को कम करने का कोई अधिकार नहीं था । यह निवेदन किया गया है कि बीआईएफआर को उसकी अनुमति के बिना असुरक्षित ऋणदाता के ऋणों को कम करने की अनुमति देने वाले किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन होगा । यह निवेदन किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 300ए में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा । यह निवेदन किया गया है कि धन निःसंदेह संपत्ति है और इसलिए, धन की राशि का रखना भी एक संपत्ति है । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए प्रतिवादी असुरक्षित ऋणदाता का धन राशि प्राप्त करना एक संवैधानिक अधिकार है और, आगे उक्त संवैधानिक संपत्ति का अधिकार केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही छिना/ वंचित किया जा सकता है ।

**7.6** यह निवेदन किया जाता है कि अनुच्छेद 300ए में विधि अभिव्यक्ति का अर्थ संसदीय अधिनियम या राज्य विधान मंडल का अधिनियम या विधि बल रखने संविधि होगी । यह निवेदन किया गया है कि इस तरह की विधि निर्मित करते समय संसद को संपत्ति में एक अधिकार छिनने के लिए नहीं माना जा सकता है । यह निवेदन किया गया है कि संपत्ति के इस तरह के हक को छिनने वाले प्रावधान को स्पष्ट रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए ।

**7.7** यह निवेदन किया गया है कि जहां तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का संबंध है, इसमें लेनदार शब्द की परिभाषा शामिल है और इसमें असुरक्षित लेनदार भी शामिल है । इसलिए यह निवेदन किया गया है कि एसआईसीए, 1985 और दिवाला और शोधन

अक्षमता संहिता 2016 विशेष रूप से धारा 53 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के वितरण का प्रावधान करती है । इस प्रकार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में विशेष रूप से असुरक्षित कर्जदाताओं से निपटले संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि एसआईसीए, 1985 में उनकी अनुमति के बिना असुरक्षित कर्जदारों से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है ।

**7.8** उपरोक्त निवेदन करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए ।

**8.** दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसरण में अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, असुरक्षित ऋणदाता-आज्ञप्ती धारकों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. श्रीवास्तव द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में कंपनी के पुर्नउद्धार के लिए स्वीकृत की गई योजना को काफी हद तक लागू कर दिया गया है और कंपनी की कुल संपत्ति में 31 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

**8.1** यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता कंपनी ने कंपनी को एसआईसीए के दायरे से मुक्त करने के लिए बीआईएफआर के समक्ष एक आवेदन दिया क्योंकि इसकी कुल संपत्ति सकारात्मक हो गई है, यह निवेदन किया गया है कि फिर बीआईएफआर ने दिनांक 07.12.2010 के आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया है और आवेदक कंपनी को एसआईसीए के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है, यह निवेदन किया गया है कि इसलिए प्रतिवादी द्वारा दाखिल कार्यान्वयन आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा और एसआईसीए 1985 की धारा 22 के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं होगा,

जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से प्रतिवाद किया गया था, यह निवेदन किया गया है कि एक बार अपीलकर्ता अपने आप एसआईसीए के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्त हो जाता है और ऐसी राहत प्रदान की जाती है, फिर अपीलकर्ता एसआईसीए, 1985 के किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत शरण नहीं ले सकता है । 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 4282 स्थिति से उत्पन्न सिविल अपील में प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने का अनुरोध किया है :-

- 8.1.1 कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने ग्वालियर में याचिकाकर्ता की फाउंड्री इकाई को प्रदान की गई चीजें और सेवा की आपूर्ति के लिए 1991-92 में चालान बनाये जो बकाया रहे, फिर वर्ष 1996 में उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने 7,76,138/- रुपये की वसूली के लिए तथा उस पर 25 प्रतिशत ब्याज दर के साथ दिवानी वाद संख्या 172बी/1996 दायर किया ।
- 8.1.2 कि 24.02.2000 को धन आज्ञप्ति निचली अदालत द्वारा, निर्णय दिनांक 24.02.2000 द्वारा उत्तर दाता प्रतिवादी के पक्ष में ओर याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित किया ।
- 8.1.3 कि उसके बाद में याचिकाकर्ता ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 65/2000 में आज्ञप्ति दिनांक 21.02.2000 को चुनौती दी, उक्त प्रथम अपील 19.10.2005 को खारिज दी गई थी और उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया क्योंकि इस अदालत के समक्ष उसे चुनौती नहीं दी गयी ।

- 8.1.4 कि याचिकाकर्ता ने बाद में जून 2000 में एसआईसीए की धारा 15(1) के अंतर्गत निर्देश दाखिल किया, बाद में 21.08.2000 को बीआईएफआर ने याचिकाकर्ता को एसआईसीए, 1985 की धारा 3(1)(ण) के अंतर्गत एक रूग्ण कंपनी घोषित किया और आईडीबीआई को संचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया । कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा की गई अपील में बीआईएफआर की कार्यवाही के बारे में खुलासा नहीं किया, बीआईएफआर ने लंबित कानूनी कार्यवाही के निलंबन के लिए एसआईसीए की धारा 22(2) के अंतर्गत भी कोई आदेश पारित नहीं किया ।
- 8.1.5 कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील सं.65/2000 को आदेश दिनांक 10.10.2005 द्वारा खारित किया और इस तरह निर्णय और आज्ञाप्ति दिनांक 24.02.2000 की पुष्टि की गई और आदेश दिनांक 10.10.2005 को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने कभी भी 10.10.2005 के आदेश को चुनौति नहीं दी ।
- 8.1.6 कि इसके बाद भी याचिकाकर्ता के पुर्नउद्धार के लिए बीआईएफआर के समक्ष कार्यवाही जारी रही । कि 07.12.2010 को याचिकाकर्ता कंपनी को पुनर्जीवित घोषित किया गया और इसे एसआईसीए के दायरे से मुक्त कर दिया गया ।
- 8.1.7 कि अपीलकर्ता कंपनी के पुर्नउद्धार के बाद उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने दिनांक 03.11.2011 को निष्पादन याचिका दायर की ।

- 8.1.8 कि याचिकाकर्ता ने फिर एक आवेदन रुपये 70,452/- की मामूली राशि का एक बैंक योजना की शर्तों के अधीन जो दावों की राशि का कम मूल्य है को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार करने के निर्देश की मांग करते हुए दायर किया और आगे निष्पादन कार्यवाही को समापन करने के लिए प्रार्थना की गई । विद्वान निष्पादन न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.03.2014 द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया । इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी चुनौति नहीं दी गई और इस तरह इसे अंतिम रूप दिया गया ।
- 8.1.9 कि फिर अपीलकर्ता ने फिर से उन आधारों पर निष्पादन की कार्यवाही पर लिखित आपत्ति दायर की जो उनके द्वारा पहले उठाये थे । इस तरह की आपत्तियां पुनः न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित हैं क्योंकि पहले के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की सदृश दलीलों को 13.03.2014 को विद्वत निष्पाद न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था ।
- 8.1.10 कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित आपत्तियों का जवाब दाखिल किया ।
- 8.1.11 कि विद्वत कार्यकारी न्यायालय ने फिर से दिनांक 06.11.2017 के विस्तृत आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उठायी गई आपत्तियों को खारिज कर दिया ।
- 8.1.12 कि फरवरी 2018 में याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत दीवानी पुनरीक्षण संख्या 96/2018 दायर की ।

- 8.1.13 कि दिनांक 17.08.2019 को लंबित निष्पादन कार्यवाही में, निष्पादन न्यायालय द्वारा 4.025 हेक्टेयर की याचिकाकर्ता की भूमि का एक हिस्सा कुर्क किया गया ।
- 8.1.14 कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.10.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दीवानी पुनरीक्षण को खारिज कर दिया ।
- 8.1.15 कि याचिकाकर्ता ने फिर एसएलपी(सी) नं. 42822/2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.02.2020 के आदेश द्वारा सूचना जारी किया और सुनवाई की तारीख तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया ।
- 8.1.16 फिर यह मामला 20.05.2022 को सुनवाई के लिए आया, याचिकाकर्ता ने कहा कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में आज्ञाप्ति की संपूर्ण राशि जमा करने के लिए इच्छुक हैं । ऐसे कथन पर न्यायालय ने अपीलकर्ता को 11.07.2022 को या उसके पहले आज्ञाप्ति की संपूर्ण राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया ।
- 8.1.17 यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने 61,31,490/- रुपये की राशि जमा की है, जिसमें इसे आज्ञाप्ति राशि बताया गया है, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने अत्यंत सम्मान से निवेदन किया कि 11.07.2022 तक सही आज्ञाप्ति राशि 68,21,918/- रुपये है ।
- 8.1.18 कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11.07.2022 को, अपीलकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त जमा को ध्यान में रखते

हुए, कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने हेतु निर्देशित किया ।

8.2 यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं हैं, जो कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पारित किया गया है, जो अभी भी क्षेत्र में है और संपूर्ण आज़ाप्ति की राशि को प्रतिवादी के पक्ष में मुक्त करने का निवेदन किया गया है।

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया ।

10. इस न्यायालय के सोच-विचारार्थ जो संक्षिप्त सवाल रख गया है, वह है:-

“क्या औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर द्वारा किसी योजना के अनुमोदन पर, एक असुरक्षित ऋणदाता के पास यह विकल्प होता है कि वह अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को प्रतिग्रहण न करे और ऐसे ब्याज सहित ऋण की वसूली के विकल्प के साथ प्रतिवादी रूग्ण कंपनी के पुर्नउद्धार के लिए योजना तैयार होने तक प्रतीक्षा करें ।

11. उपरोक्त मुद्दे पर संबंधित पक्षों की ओर से गई प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, इस अदालत के कुछ निर्णयों और एसआईए, 1985 की विधायी योजना का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

एसआईसीए की विधायी योजना, 1985



11.1 कानून निर्माताओं ने महसूस किया कि संभावित रूप से व्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुर्नउद्धार और पुर्नवास के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और प्रक्रिया अपर्याप्त और समय लेने वाली है । कानून और नियामक अभिकरण की बहुलता रूग्ण औद्योगिक कंपनियों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने को कठिन बना देती है । इस प्रकार लोकहित में, ऐसी कंपनियों के संबंध में निवारक, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपायों के विशेषज्ञों के लिए एक निकाय द्वारा समय पर निर्धारण के लिए एक कानून बनाने की और अत्यंत संभव प्रेषण के साथ उचित उपायों के प्रवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई ।

11.2 औद्योगिक कंपनियों में बीमारी के दुष्प्रभाव, जैसे उत्पादन की समाप्ति, रोजगार की नुकसान, केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान और बैंक और वित्तीय संस्थान निवेश योग्य निधियों को अवरुद्ध करना के साथ सरकार तथा समाज के लिए भी गंभीर चिंता का विषय थे । इसका असर देश के औद्योगिक विकास पर पड़ा । समय के साथ रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या तेजी से बढ़ी । इसलिए उत्पादक परिसंपत्तियों को उबार और जहां तक संभव हो बैंको और वित्तीय संस्थानों को देय क्षेत्र को अव्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक ऋणी कंपनियों के परिसमापन या पुर्नउद्धार योजनाओं द्वारा मुक्त करना आवश्यक था ।

11.3 इन उद्देश्यों के साथ इस विधेयक में अन्य बातों के साथ सथ औद्योगिक कंपनियों में रूग्णता के पहचान की मुख्या विशेषताओं के साथ, निर्दिष्ट अवधि के लिए नकद नुकसान के लक्षण सूचकांको के आधार पर प्रस्तुत किया गया था । जहां कहीं भी सरकार या रिजर्व बैंक संतुष्ट हुए कि एक औद्योगिक कंपनी रूग्ण हो गयी है, उन्हें

बीआईएफआर को एक निर्देश की आवश्यकता हुई । बीआईएफआर में विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिनके पास औद्योगिक कंपनी में बीमारी की घटनाओं की जांच निर्माण और उनका चिंतन करना और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उचित योजनाओं द्वारा उचित संरक्षित निर्माण की शक्तियां होती है । बीआईएफआर के आदेश के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या भारत सरकार के सचिवों में से चयनित सदस्यों से मिलकर बने अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) को की जा सकती है ।

11.4 इस पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और कारणों के साथ, इस विधेयक को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे दिनांक 08.01.1986 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी । इस प्रकार, यह संसद का एक अधिनियम बन गया जिसका आशय रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुर्नउद्धार या परिसमापन के तंत्र में क्रांति लाना और एसआईसीए 1985 के ढांचे के भीतर पूर्ण प्रशासनिक-सह-अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करना था ।

11.5 एसआईसीए, 1985 के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों का कथन निम्नानुसार है :-

उद्देश्यों और कारणों का कथन - औद्योगिक कंपनियों में रूग्णता के दुष्परिणाम जैसे उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी, केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व की हानि और बैंको और वित्तीय संस्थानों की निवेश योग्य निधियों को बंद करना सरकार और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है । औद्योगिक कंपनियों में बीमारी की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि से सरकार की चिंता बढ़ गई है । यह माना गया है कि उत्पादक औद्योगिक परिसंपत्तियों का पूरी तरह से उपयोग

करने के लिए रोजगार की अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना और बैंको और वित्तीय संस्थानों की निधियों का अधिकतम उपयोग अनुकूलित करना संभावित रूप से व्यवहार्य औद्योगिक कंपनियों को जल्द से जल्द पुनर्जीवित और पुर्नउद्धार करना अनिवार्य होगा । उत्पादक परिसंपत्तियों को उबार के साथ-साथ बैंको और वित्तीय संस्थानों को देय क्षेत्र को यथासंभव अव्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों से प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक होगा ।

यह अनुभव रहा है कि संभावित रूप से व्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुर्नउद्धार और पुनर्वास के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएँ और प्रक्रियाएँ अपर्याप्त और समय लेने वाली हैं। कानूनों और अभिकरणों की बहुलता ने रूग्ण औद्योगिक कंपनियों से व्यवहार के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना कठिन बना दिया है इसलिए जनहित में एक कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई है जो कि औद्योगिक कंपनियों में रूग्णता का समय पर पता लगाने के लिए और विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का समय पर निर्धारण के लिए जो ऐसी कंपनियों के संबंध में ग्रहण करने की जरूरत होती और उपायों का प्रवर्तन को पूर्ण प्रायोगिक प्रेषण को उचित समझे ।

**11.6** इस प्रकार एसआईसीए, 1985 मूल रूप से और मुख्य रूप से एक उपचारात्मक और सुधारात्मक अधिनियम है, जहां तक यह एक अर्धन्यायिक निकाय-बीआईएफआर को संभावित रूप से व्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनर्जीवन और पुर्नउद्धार के लिए शीघ्र अति शीघ्र

उचित उपाय करने और उत्पादक परिसंपत्तियों को उबार और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय राशि की वसूली के लिए जहां तक संभव हो, उन कंपनियों की परिसमापन द्वारा गैर-व्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के माध्यम से संशक्त बनाता है।

11.7 अब, हम बीआईएफआर के अंतर्गत योजना और एसआईसीए, 1985 के उपयुक्त प्रावधानों पर विचार करते हैं, जो हमारे विचार के होने से सुसंगत है :-

35. एसआईसीए 1985 की धारा 15 विहित परिसीमा के भीतर एसआईसीए 1985 की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित बीआईएफआर को संदर्भित करने के लिए किसी औद्योगिक कंपनी पर दायित्व डालती है जो उस प्रावधान के संदर्भ में रूग्ण हो गई है। धारा 15 (2) के अंतर्गत जहां केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या राज्य सरकार या किसी लोक वित्तीय संस्थान के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि कोई भी औद्योगिक कंपनी एसआईसीए 1985 के उद्देश्य के लिए एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई है वहां भी ऐसी कंपनी बोर्ड को उन उपायों के निर्धारण के लिए जो ऐसी कंपनी के संबंध में अपनाये जा सकते हैं एक संदर्भ देगी।

36. एसआईसीए 1985 की धारा 16 बीआईएफआर द्वारा एक जांच के संचालन और उस तरीके से संबंधित है जिसमें बीआईएफआर से एसआईसीए 1985 की धारा 15 के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर मामले को निपटाने की उम्मीद की जाती है। धारा 16 बीआईएफआर को जांच करने और उचित आदेश पारित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। धारा 16 (2) बीआईएफआर को यह अधिकार देती है कि वह अपने विवेक से किसी भी संचालन अभिकरण को आदेश में निर्दिष्ट मामलों की जांच निर्माण और रिपोर्ट देने का निर्देश दे। इस

तरह की संचालन अभिकरण से उम्मीद की जाती है कि वह जांच शुरू होने की तारीख से 60 दिनों की भीतर और तेजी से जांच पूरी कर लेगी। बीआईएफआर को रूग्ण कंपनी के लिए विशेष निदेशकों की नियुक्ति करने और विशेष निदेशकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में निर्देश जारी करने और एसआईसीए 1985 की धारा 16 (6) के अंतर्गत निहित किसी या सभी कार्य के प्रदर्शन में सुधार करने की शक्तियां दी गई हैं।

37. बीआईएफआर या संचालन अभिकरण द्वारा जांच पूरी होने के बाद, बीआईएफआर अगर संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी रूग्ण हो गई है और एसआईसीए 1985 की धारा 17 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग के मामले के सभी उपयुक्त तथ्य और परिस्थितियाँ पर विचार करने के बाद, वह आदेश पारित कर सकता है जिसमें कंपनी को तर्कसंगत समय के भीतर अपनी कुल संपत्ति संचित घाटे को बांटने के लिए और उस उद्देश्य के लिए वह ऐसे प्रतिबंध या शर्तें अधिरोपित करना है जो एसआईसीए 1985 की धारा 17 (2) के संदर्भ में आदेश में निर्दिष्ट की जाएं। इसके आगे जहां बीआईएफआर यह निर्णय लेता है कि एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए तर्कसंगत समय के भीतर अपनी कुल संपत्ति संचित हानियों से बढाना संभव नहीं है और यह कि कंपनी के संबंध में एसआईसीए 1985 की धारा 18 में निर्दिष्ट किसी भी उपाय को अपनाना अन्यथा लोकहित में जरूरी या समीचीन है, वह दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ? बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में ऐसे उपायों के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश पारित कर सकता है। बीआईएफआर के आदेश में निर्दिष्ट प्रतिबंधों या शर्तों का अननुपालन करने की स्थिति में अथवा यदि कंपनी आदेश के अनुपालन में स्वयं को पुनर्जीवित करने में विफल

रहती है, तो बीआईएफआर एसआईसीए 1985 में धारा 17 (4) के अंतर्गत आवश्यक कोई भी निर्देश/आदेश पारित कर सकता है।

38. एसआईसीए 1985 की धारा 18 में फिर से एक उपचारात्मक प्रावधान है जिसमें रूग्ण औद्योगिक कंपनी के पुर्नउद्धार के लिए योजना बनाना ओर स्वीकृत करने के लिए विशेष दिशा निर्देश शामिल है। जहां रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में धारा 17 (3) अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है, वहां संचालन अभिकरण यथासंभव शीघ्र, ऐसे आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर ऐसी कंपनी के संबंध में एक स्कीम तैयार करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें एसआईसीए 1985 की धारा 18 (1) के खण्ड (क) से (च) के अंतर्गत उल्लिखित उपायों में से एक या अधिक का आवश्यक हो। इस प्रकार तैयार की गई योजना में एसआईसीए 1985 की धारा 18 (2) के खण्ड (ए) से (एम) के अंतर्गत उल्लिखित एक या अधिक उपायों के लिए प्रदान की जा सकती है।

39. धारा 18 (1) और 18 (2) के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई इस योजना की एसआईसीए 1985 की धारा 18 (3) के अनुसार बीआईएफआर द्वारा जांच की जानी है और यदि बीआईएफआर योजना में कोई संशोधन करता है, तो उसी प्रारूप योजना को संक्षिप्त में ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा या प्रकाशित कराया जाएगा, जो बीआईएफआर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हो, के लिए जरूरी समझे, ऐसे प्रकाशन के जवाब में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, बीआईएफआर अभी भी आगे संशोधन कर सकता है। इसके अलावा, जहां योजना कंपनियों समामेलन से संबंधित है, वहां उसमें निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। ऐसे मामलों में, रूग्ण औद्योगिक

कंपनी के अलावा कंपनी के शेयरधारकों से योजना के संकल्प का प्रस्ताव पारित करने में उम्मीद की जाती है।

40. फिर यह योजना बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत की जाएगी और एसआईसीए 1985 की धारा 18 (4) के अंतर्गत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग में बीआईएफआर द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि को लागू होगी। इस योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता, जो अपरिवर्तनीय है। एक बार इस योजना को स्वीकृति मिल जाने और यह लागू हो जाने के बाद भी, संचालन अभिकरण की अनुशंसा पर, बीआईएफआर आगे के संशोधनों पर विचार कर सकता है या ऐसे उपायों के लिए एक नई योजना तैयार कर सकता है जो संचालन अभिकरण इसे जरूरी समझे और एसआईसीए 1985 की धारा 18 (5) के संदर्भ में अनुशंसित करे।

41. एसआईसीए 1985 की धारा 18 (7) में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बीआईएफआर द्वारा दी गई स्वीकृति इस बात का निर्णायक सबूत होगी कि पुनर्निर्माण या समामेलन या उसमें निर्दिष्ट किसी भी उपाय से संबंधित योजना की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और बीआईएफआर के अधिकारी द्वारा लिखित में स्वीकृत योजना की प्रमाणित प्रति सत्य प्रति की तरह सभी कानूनी कार्यवाहियों में प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगी। स्वीकृत की गई योजना के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बीआईएफआर, परिचालन अभिकरण की अनुशंसा पर या अन्यथा, आदेश द्वारा कुछ भी कर सकता है, जो ऐसे प्रावधानों से असंगत नहीं है, जो एसआईसीए 1985 की धारा 18 (9) के संदर्भ में कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से जरूरी या समीचीन प्रतीत होता है।

**42.** बीआईएफआर की भूमिका यहीं समाप्त नहीं होती और यह समय-समय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना भी कर सकता है। जहां यह योजना किसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में निवारक, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपायों से संबंधित है, वहां यह योजना सरकार या वित्तीय संस्थानों से ऋण, अग्रिम या गारंटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। इससे पहले कि किसी वित्तीय संस्थान से इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाता है, एसआईसीए, 1985 की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ।

**43.** एसआईसीए, 1985 की धारा 16 के अंतर्गत जांच करने के उपरांत सभी उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं सभी संबंधित पक्षों को सुने जाने का अवसर देते हुए, जहां औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड की राय है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी के अपने सभी वित्तीय दायित्वों को पूरा करते हुए तर्कसंगत समय के भीतर अपनी कुल संपत्ति संचित घाटे का पूरा करने के पश्चात्, इससे अधिक होना संभावित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य में व्यवहार्य होने की संभावित नहीं है और यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी का समापन किया जाना चाहिए । एसआईसीए, 1985 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार यह आनी राय को अभिलेखित करके संबंधित उच्च न्यायालय को अग्रेषित कर सकता है जिसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का समापन कर दिया जावेगा । उच्च न्यायालय परिचालक अभिकरण के किसी अधिकारी को रूग्ण औद्योगिक कंपनी के परिसमापक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है । एसआईसीए, 1985 की धारा 21, परिचालन अभिकरण से एक सूची तैयार किये



जाने का प्रावधान करती है यदि औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाता है ।

**11.8** इस प्रकार बोर्ड की मुख्य चिंता रूग्ण कंपनी को पुनर्जीवित करना और रूग्ण कंपनी को बंद होने से बचाना होगा । इसलिए यह देखने के लिए कि पुर्नवास योजना तैयार करने और बीमार कंपनी को बीमारी से बाहर निकालने में कोई बाधा नहीं है । धारा 22 विधिक कार्यवाहियों अनुबंधों आदि के निलंबन का प्रावधान करती है । रूग्ण औद्योगिक कंपनी की धारा 22 और धारा 22ए के केवल पठन से यह प्रतीत होता है कि ये दोनों प्रावधान प्रमुख रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना कुछ अन्य कानूनी कार्यवाहियों के कारण विफल न हो और बीमार औद्योगिक कंपनी की परिसंपत्तियों के असामयिक और अनुचित निपटान को रोका जा सकें । इन धाराओं में स्पष्ट रूप से कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है जो योजना के कार्यान्वयन एवं साथ ही कंपनी की परिसंपत्तियों पर भी प्रभाव डालेंगे ।

**11.9** जैसा कि इस न्यायालय ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रकरण में (उपरोक्त), एसआईसीए, 1985 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के उल्लेखित सिद्धांतों के सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है । यह वृहद लोक हित को प्रभावी बनाना चाहता है और इसलिए इसे अपने वृहद लोक हित उद्देश्य के कारण अन्य कानूनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

**11.10** रहेजा यूनिवर्सल समिति (उपरोक्त) के प्रकरण में, यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि एसआईसीए 1985 एक विशेष कानून है, जो अन्य कानूनों की तुलना में प्रभावी है और कंपनियों के विनियमन, निगमन समापन आदि के लिए कंपनी

अधिनियम जैसे सामान्य कानूनों के प्रावधान अभी भी असंगतता की सीमा तक अध्यारोहित किए गए होंगे । एनजीईएफ लिमिटेड बनाम चंद्र डेवलपर्स(पी) लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 219 के प्रकरण में इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया है कि एसआईसीए, 1985 एक विशेष विधि है, जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है ।

11.11 जैसा कि उपर्युक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, एसआईसीए 1985 के प्रावधान सामान्य रूप से उन विधियों को छोड़कर, जिन्हें विधायिका द्वारा एसआईसीए 1985 की धारा 32 अंतर्गत विशेष रूप से अपवर्जित किया गया है, अन्य विधियों पर अभिभावी होंगे ।

11.12 एसआईसीए 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन को ध्यान में रखते हुए और बीआईएफआर द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों और उस बीमार उद्योग को पुनर्जीवित करने की प्राथमिक चिंता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए धारा 18 के अंतर्गत पुनर्वास योजना तैयार की जानी है, इस प्रश्न पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

11.13 एसआईसीए 1985 के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, पुनर्वास योजना, एसआईसीए 1985 की धारा 18 के अंतर्गत दी गई है, जो बोर्ड द्वारा धारा 16 के अंतर्गत जांच करने के बाद बनाई जाएगी । धारा 18 निम्नानुसार उल्लेख करती है :-

**“18. योजनाएं तैयार करना और उन्हें स्वीकृति देना”**

(1) जहां किसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में धारा 17 की उपखंड (3) अंतर्गत आदेश किया जाता है, वहां आदेश में विनिर्दिष्ट प्रचालन अभिकरण ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों

की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रता से और आमतौर पर ऐसी एजेंसी के संबंध में एक योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित उपायो में से किसी एक या अधिक का उपबंध होगा, अर्थात् :-

(क) बीमार औद्योगिक कंपनी का वित्तीय पुनर्निर्माण ।

(ख) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन करके या उसका प्रबंधन ग्रहण करके रूग्ण औद्योगिक कंपनी का उचित प्रबंधन ।

(ग) निम्न का एकीकरण -

(i) किसी अन्य कंपनी के साथ रूग्ण औद्योगिक कंपनी या

(ii) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के साथ कोई अन्य कंपनी (इस धारा में इसके पश्चात्, उपखण्ड (i) की दशा में अन्य कंपनी और उपखण्ड (ii) की दशा में रूग्ण औद्योगिक कंपनी, जिसे “अंतरिती कंपनी” कहा गया है,

(घ) रूग्ण औद्योगिक उपक्रम के किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी भाग या संपूर्ण के बिक्री या पट्टे पर देने के लिए

(घक) प्रबंधकीय कार्मिकों, में पर्यवेक्षक कर्मचारियों और कर्मकारों का विधि के अनुसार सुव्यवस्थीकरण करना ।

(ङ) ऐसे अन्य निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय जो उचित हो

(च) ऐसे आनुशंगिक, परिणामिक या पूरक उपाय जो खंड (क) से खंड (ङ) में निनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में या उनके प्रयोजनों के लिए जरूरी या समीचीन हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना में निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति रूग्ण औद्योगिक कंपनी या अंतरिती कंपनी का गठन, नाम और पंजीकृत कार्यालय, पूंजी, आस्तियां, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार और विशेषाधिकार, कर्तव्य और बाध्यताएं ।

(ख) (अंतरिती कंपनी) को रूग्ण औद्योगिक कंपनी के कारोबार, गुण, आस्तियों और दायित्वों का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अन्तरण ।

(ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन या नये निदेशक बोर्ड की नियुक्ति, और वह अधिकार जिसके द्वारा वह रीति और अन्य नियम और शर्तें, जिन पर ऐसा परिवर्तन या नियुक्ति की जाएगी और किसी नये निदेशक बोर्ड या किसी निदेशक की नियुक्ति की दशा में, वह अवधि जिसके लिए ऐसी नियुक्ति की जाएगी ।

(घ) यथास्थिति रूग्ण औद्योगिक कंपनी या अंतरिती कंपनी के मामलें संगम ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम में उसकी पूंजी संरचना में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए परिवर्तन जो पुनर्गठन या समामेलन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो ।

(ङ) यथास्थिति रूग्ण औद्योगिक कंपनी या अंतरिती कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसी किसी कार्यवाही या अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रारंभ किया जाना जो धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन रूग्ण औद्योगिक कंपनी के विरुद्ध लंबित थी ।

(च) ऐसे हित या अधिकारों में जो शेयरधारक रूग्ण औद्योगिक कंपनी में रखते हैं, उस सीमा तक भी जिसे निदेशक बोर्ड रूग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनर्गठन, पुनर्जीवन या पुनरुद्धार के हित में या रूग्ण औद्योगिक कंपनी के कारबार को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझें ।

(छ) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के शेयरधारकों को यथास्थिति रूग्ण औद्योगिक कंपनी या 29 अंतरिती कंपनी में शेयरों का आवंटन और जहां कोई शेयर धारक नगद संदाय के लिए न कि शेयरों के आवंटन के लिए दावा करता है या जहां पर किसी शेयरधारक को शेयरों का आवंटन करना संभव नहीं है वहां उन शेयरधारकों को उनके दावों की पूर्ण संतुष्टि के लिए :-

(i) रूग्ण औद्योगिक कंपनी पुनर्गठन या समामेलन के पूर्व उसके शेयरों में उनके हित के संबंध में या

(ii) जहां ऐसे हित को खंड (च) के अंतर्गत घटा दिया गया है वहां इस प्रकार घटाये गये शेयरों में उनके हित के संबंध में,

(ज) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के लिए कोई अन्य निबंधन और शर्तें,

(झ) रूग्ण औद्योगिक कंपनी के औद्योगिक उपक्रम की सभी प्रकार की देनदारियों और कंपनी के सभी दायित्वों या अन्य देनदारियों से मुक्त कराना या ऐसे अन्य प्रकार की देनदारियों और देनदारियों को जो विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई को-ऑपरेटिव समिति सहित किसी व्यक्ति को बेचना और ऐसी बिक्री के लिए संरक्षित मूल्य नियत करवाना ।

(ण) ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सहकारी समिति सहित किसी व्यक्ति को रूग्ण औद्योगिक कंपनी के औद्योगिक उपक्रम का पट्टा देना ।

(ट) रूग्ण औद्योगिक उपक्रम की परिसंपत्तियों के बिक्री की पद्धति जैसे जनता नीलामी द्वारा या निविदाएं आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से जो विनिर्दिष्ट की जाए और उसके लिए प्रचार की रीति के लिए,

(ठ) रूग्ण औद्योगिक कंपनी में अंकित मूल्य पर या आंतरिक मूल्य पर शेयरों का अंतरण या निर्गम जो छूट मूल्य पर हो सकता है या ऐसा अन्य मूल्य जो किसी औद्योगिक कंपनी या किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत रूग्ण औद्योगिक कंपनी के कार्यपालक और कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(ड.) ऐसे अनुशांगिक, पारिणामिक और पूरक विषय जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि पुनर्निर्माण या समामेलन या योजना में वर्णित अन्य अन्य उपाय पूर्ण और प्रभारी रूप से किए गए हैं ।

(3)(क) प्रचालन अभिकरण द्वारा तैयार की गई योजना की बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी और बोर्ड द्वारा किए गए परिवर्तन यदि कोई हो के साथ रूग्ण औद्योगिक अभिकरण और प्रचालन अभिकरण को तथा समामेलन की स्थिति में संबंधित किसी अन्य एजेंसी को भी भेजी जाएगी और बोर्ड ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिन्हें बोर्ड जरूरी समझे और आपत्तियों, यदि कोई हो के लिए ऐसी अवधि के भीतर जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे प्रारूप योजना को प्रकाशित करेगा या प्रकाशित कराएगा ।

(ख) बोर्ड योजना के प्रारूप में ऐसे उपांतरण यदि कोई हो तो कर सकेगा जो वह रूग्ण औद्योगिक अभिकरण और प्रचालन अभिकरण में तथा अंतरिती औद्योगिक एजेंसी और समामेलन में संबंधित किसी अन्य एजेंसी से तथा ऐसी कंपनियों के किसी शेयरधारक या किसी लेनदारों या कर्मचारियों से प्राप्त हुए सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी समझे ।

बशर्ते कि जहां योजना समामेलन से संबंधित हो 33, वहां उक्त योजना रूग्ण औद्योगिक कंपनी से भिन्न कंपनी, को (34) अपने शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए साधारण सभा में रखा जायेगा और ऐसी किसी योजना के संबंध में तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी से भिन्न कंपनी, के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा उसे परिवर्तन सहित या उसके बिना अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(4) तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वीकृत योजना कहा गया) यथाशीघ्र मंजूर की जाएगी और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जो बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें

बशर्ते कि योजना के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्दिष्ट की जाएं ।

(5) बोर्ड प्रचालन अभिकरण की सिफारिशों पर या अन्यथा किसी स्वीकृत योजना की समीक्षा कर सकता है और ऐसे संशोधन कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे या लिखित रूप में आदेश द्वारा आदेश में निर्दिष्ट प्रचालन संबंधी किसी अभिकरण को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो आदेश में निनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे उपायों के लिए जो प्रचालन अभिकरण

आवश्यक समझे, उपबंध करने वाली नयी योजना बनाने का निर्देश दे सकेगा ।

(ख) ऐसे उपायों के लिए उपबंध करना जो प्रचालन एजेंसी जरूरी समझे

(6) जब उपधारा (5) के अंतर्गत कोई नई योजना तैयार की जाती है तो उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रावधान उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) अंतर्गत तैयार की गई किसी योजना के संबंध में लागू होते हैं ।

(6क) जहां किसी स्वीकृत की गई योजना में किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के पक्ष में रूग्ण औद्योगिक कंपनी की किसी संपत्ति या दायित्व के अंतरण का उपबंध है या जहां ऐसी योजना में किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति की किसी संपत्ति या दायित्व का अंतरण रूग्ण औद्योगिक कंपनी पक्ष में करने के लिए उपबंध किया जाता है वहां मंजूर की गई योजना या उसके किसी उपबंध के प्रवर्तन में आने की तारीख से ही ऐसी संपत्ति यथास्थिति ऐसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या रूग्ण औद्योगिक कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जायेगी । और ऐसा दायित्व यथास्थिति ऐसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या रूग्ण औद्योगिक कंपनी का दायित्व हो जायेगा ।

(7) उपधारा (4) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उसमें विनिर्दिष्ट पुर्नगठन या अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और स्वीकृत की गई योजना की ऐसी प्रति जिसे बोर्ड का कोई अधिकारी उसकी सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करें, सभी विधिक कार्यवाहियों में



(चाहे अपील में हो या अन्यथा) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी ।

(8) मंजूर की गई योजना या उसके किसी प्रावधान के प्रवर्तन में आने की तारीख से, योजना या ऐसा उपबंध यथास्थिति, रूग्ण औद्योगिक कंपनी और अंतरिती कंपनी या अन्य कंपनी पर और उक्त कंपनियों के शेयरधारकों, लेनदारों और प्रत्याभूतिदाताओं और कर्मचारियों पर भी आबद्धकर होगा ।

(9) यदि स्वीकृत की गई योजना के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड प्रचालन अभिकरण की अनुशंसा पर 38-ए (या अन्यथा) आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो ऐसे प्रावधानों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे जरूरी या समीचीन प्रतीत होता हो ।

(10) यदि बोर्ड ऐसा करना जरूरी या समीचीन समझता है तो वह लिखित रूप में आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट प्रचालन किसी अभिकरण को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ और ऐसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, स्वीकृत की गई किसी योजना को कार्यान्वित करें ।

(11) जहां रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संपूर्ण उपक्रम का स्वीकृत की गई योजना के अधीन विक्रय कर दिया जाता है वहां बोर्ड विक्रय आगम के हकदार पक्षकारों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 529 के प्रावधानों और अन्य प्रावधानों के अनुसार, उसका वितरण कर सकेगा ।

(12) बोर्ड, स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन को समय-समय पर निगरानी कर सकेगा ।

11.14 रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 की धारा 18 अंतर्गत यह एक प्रचालन अभिकरण है जो रूग्ण कंपनी के संबंध में धारा 18 में उल्लिखित एक या अधिक उपायों के लिए एक योजना तैयार करती है जिसमें शामिल है :-

(i) रूग्ण औद्योगिक कंपनी का वित्तीय पुनर्निर्माण

(ii) (ख) ऐसे अन्य निवारक, सुधारक और उपचारात्मक उपाय जो उचित हो ।

11.14.1 परिचालन अभिकरण को धारा 3(i) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है कोई भी लोक वित्तीय संस्थान, राज्य स्तरीय संस्थान, अनुसूचित बैंक या कोई अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा अपनी एजेंसी के रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए । असुरक्षित लेनदारी सहित कोई अन्य व्यक्ति धारा 18 के अंतर्गत योजना तैयार करने के मामले में सामने नहीं आता है । एसआईसीए की धारा 18 में यह प्रावधान नहीं है कि धारा 18 के अंतर्गत योजना तैयार करते समय या जब इसे बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो असुरक्षित लेनदारों को सुने जाने की आवश्यकता होती है । सहमति के लिए एकमात्र प्रावधान, धारा 19 के अंतर्गत आवश्यक है और एजेंसी/व्यक्ति, जिसे वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है, उसकी सहमति आवश्यक है । परिचालन एजेंसी द्वारा धारा 18 के अंतर्गत तैयार की गई पुनर्वास योजना/योजना को बीआईएफआर द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, जिसमें असुरक्षित लेनदारों के बकाये के मूल्य में कमी करना शामिल हो सकता है, यह सभी के लिए बाध्यकारी

होगा, अन्यथा पुनर्वास योजना बिल्कुल भी कारगर नहीं होती और एसआईसीए 1985 को लागू करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा । यदि कुछ व्यक्तियों/असुरक्षित लेनदारों और/या यहां तक कि श्रमिकों को भी योजना के दायरे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है और फिर ऐसे या कुछ असुरक्षित लेनदारों को बीमार कंपनी के पुनर्वास की योजना तैयार होने तक इंतजार करने की अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यह योजना बिल्कुल भी कारगर नहीं होगी । कंपनी की व्यवहार्य बनाने के लिए असुरक्षित लेनदारों सहित संबंधित व्यक्तियों को कुछ हद तक बलिदान करना पड़ता है अन्यथा पुनः जीवित करने के प्रयास विफल हो जाएंगे ।

11.14.2 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी रूग्ण कंपनी को बंद करने का आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में असुरक्षित लेनदारों को कुछ भी अन्यथा नहीं मिल सकता है। हालाँकि दूसरी ओर धारा 18 के अंतर्गत पुनर्वास योजना को मंजूरी देने पर, असुरक्षित लेनदारों को उनके बकाये/ऋणों का हिस्सा मिल सकता है, जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल सकता है। इस स्तर पर , यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एसआईसीए, 1985 की धारा 18 (8) के अनुसार, जिसे 1994 के अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, 1. (ख) मंजूर की गई योजना या उसके कोई उपबंध के परिचालन में आने पर, योजना या ऐसा उपबंध रूग्ण औद्योगिक कंपनी और, अंतरिती कंपनी अथवा जैसी भी स्थिति हो, या अन्य कंपनी और शेयरधारकों, लेनदारों और गारंटर्स और यहाँ तक कि उक्त कंपनियों कर्मचारियों पर भी बन्धनकारी होगा।

11.15 इस प्रकार विधायिका की मंशा बहुत साफ है। लेनदारों में असुरक्षित लेनदार शामिल हैं। असुरक्षित लेनदारों की ओर से यह कहा

गया है कि 'ऋणदाता' शब्द आईबीसी, 2016 की भाँति परिभाषित नहीं है और इसलिए यह योजना असुरक्षित लेनदारों को बाध्य नहीं करेगी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एसआईसीए, 1985 के आशय और उद्देश्य तथा एसआईसीए, 1985 की धारा 18 और 19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "लेनदार" शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका संकीर्ण अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा पुनर्वास योजना का आशय और उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि यह योजना असुरक्षित लेनदारों की तुलना में बेहतर दावा करने वाले वित्तीय संस्थानों आदि जैसे अन्य लेनदारों सहित लेनदारों को बांधती है, तो असुरक्षित लेनदारों के साथ अलग बर्ताव करने और उन्हें लेनदारों के रूप में न मानने का कोई कारण नहीं है। इसलिए धारा 18 (8) के अनुसार, यह योजना उन सभी लेनदारों और गारंटियों और यहां तक कि बीमार कंपनी के कर्मचारियों को भी आबद्ध करेगी, जिसके पुनः जीवन के लिए, योजना को मंजूरी दी गई है।

**11.16** यदि असुरक्षित लेनदारों की ओर से दलील, जिसे कान्टीनेटल कार्बन इंडिया लि. (उपरोक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि कोई असुरक्षित ऋणदाता एसआईसीए, 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर द्वारा मंजूर की गई योजना से बाहर निकल सकता है और उसे अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को अस्वीकार करने की अनुमति है और वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता है जब तक कि ऋण कंपनी के पुनर्वास की योजना स्वयं तैयार नहीं हो जाती है, जिसमें ऋण वापस पाना के विकल्प के साथ ऐसे पुनर्वास को प्रतिग्रहण करने/अनुमति दी जाती है, ऐसे मामलों में अल्पसंख्यक ऋणदाता पुनर्वास योजना को विफल कर सकते हैं, जोकि एसआईसीए, 1985 के अधिनियमन के आशय और उद्देश्य को विफल कर सकती है।

11.17 दोहराव की स्थिति पर, यह देखा गया है कि एसआईसीए, 1985 प्राथमिक आशय और उद्देश्य धारा 18 के अंतर्गत पुनर्वास योजना प्रदान करके भी एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी का पुनः जीवित करना है। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अध्ययन से पता चलता है कि औद्योगिक कंपनियों में बीमारी के दुष्प्रभावों का प्रभाव न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय था। इसलिए यह पाया गया कि उत्पादक औद्योगिक परिसंपत्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने, रोजगार की अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निधियों का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है और संभावित व्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी कंपनी का समापन केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है और केवल तभी जब रूग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करना उचित और न्यायसंगत हो।

11.18 इस प्रकार, अल्संख्यक लेनदारों और वह भी कुछ असुरक्षित लेनदारों को अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को स्वीकार करके, रूग्ण कंपनी के पुनर्वास को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक लेनदारों, वित्तीय संस्थानों, असुरक्षित लेनदारों, श्रमिकों सहित सभी संबंधित लोगों द्वारा कोई बलिदान नहीं किया जाता है, तब तक रूग्ण औद्योगिक कंपनी/कंपनी का पुनः जीवन नहीं होगा।

12. अब, जहां तक असुरक्षित लेनदारों की ओर से निवेदन किया गया है कि असुरक्षित लेनदारों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे अपने बकाये के कम किए गए मूल्य को स्वीकार न करें और तब तक इंतजार करें जब तक कि रूग्ण कंपनी के पुनर्वास की योजना स्वयं

काम न कर ले, इस तरह के पुनर्वास से संबंधित ऋण के वापस पाना के विकल्प के साथ इसका कोई आधार नहीं है और इसे स्वीकार्य नहीं किया जाता सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी दिए गए मामले में लेनदारों के बकाये के मूल्य में कमी के कारण, कंपनी जीवित रहती है। वित्तीय संस्थानों सहित लेनदारों के बकाये के मूल्य को कम करने/त्याग करने के कारण, पुनर्वास योजना के मद्देनजर कंपनी जीवित रही है। ऐसे असुरक्षित लेनदारों को इस तरह के लाभ की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जो अपने बकाये के कम मूल्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ऐसे असुरक्षित ऋणदाता को पुनः जीवन योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो वित्तीय संस्थानों और यहां तक कि श्रमिकों सहित अन्य ऋणदाता की कीमत पर है।

13. अब, जहां तक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की बात है कि असुरक्षित ऋणदाता के पास अपने बकाये के घटाए गए मूल्य को प्रतिग्रहरण नहीं करने का विकल्प था और वह कंपनी के पुनर्वास की योजना होने तक इंतजार कर सकता था इस तरह के पुनर्वास को स्वीकार करने के बाद, ब्याज के साथ ऋण के वापस पाने के विकल्प के साथ काम किया गया, दिये गए मामले में, रूग्ण कंपनी, जो देय राशि के मूल्य में कमी के कारण पुनर्जीवित होने में समर्थ रही है, पुनः से रूग्ण हो सकती है, यदि असुरक्षित लेनदारों के पूरे बकाये का फिर भुगतान किया जाता है। यह फिर से एक रूग्ण कंपनी के रूप में इस तरह की पुनर्जीवित कंपनी बन सकती है। यदि ऐसी किसी बात की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे मामलों में यह फिर से एसआईसीए, 1985 के अधिनियम के आशय और उद्देश्य को विफल कर देगा।

14. अब, जहां तक असुरक्षित लेनदारों की ओर निवेदित किया गया है कि असुरक्षित लेनदारों को उनके बकाये के घटाए गए मूल्य को समान करने के लिए मजबूर करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन होगा, या इसके समान होगा, इसका भी कोई आधार नहीं है। बकाये के मूल्य को कम करना एसआईसीए की धारा 18 के अंतर्गत तैयार की गई पुनर्वास योजना के अंतर्गत है, जिसका सभी लेनदारों पर बंधनकारी प्रभाव है। इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। कानून योजना को ध्यान में रखते हुए और धारा 18 के अंतर्गत विचार किये गये उपायों को प्रदान करने की अनुमति देता है। इसलिए, पुनर्वास योजना जो लेनदारों/असुरक्षित लेनदारों के बकाये के मूल्य को कम करने का प्रावधान करती है और यहां तक कि श्रमिकों के ऋण को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, जैसा कि असुरक्षित लेनदारों की ओर से निवेदित किया गया है।

15. उपरोक्त और उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कांटेनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में यह दृष्टिकोण लिया कि रूग्ण औद्योगिक (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर द्वारा एक योजना के अनुमोदन पर, असुरक्षित लेनदारों के पास अपने देय राशि के मूल्य में कमी को प्रतिग्रहण करना नहीं करना और रूग्ण कंपनी के पास पुनर्वास योजना द्वारा ब्याज सहित ऋण को वापस पाने के विकल्प के साथ स्वयं काम करने का विकल्प है, ऐसा पुनर्वास गलत और एसआईसीए, 1985 की योजना के विरोध है अतः निरस्त किये जाने योग्य है एवं निरस्त किये जाने योग्य है एवं निरस्त किया जाता है और तदनुसार निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एसआईसीए, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत पुनर्वास योजना असुरक्षित लेनदारों सहित सभी लेनदारों को आबद्ध करेगी और असुरक्षित लेनदारों को पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रदान की गई बकाया राशि के कम मूल्य को स्वीकार करना होगा।

### निष्कर्ष :-

(i) तदनुसार 2017 की दीवानी अपील क्रं. 375 स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

(ii) 2016 की स्थानांतरण याचिका क्रं. 543 स्वीकार की जाती है और इसे इस अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।

(iii) 2023 की दीवानी अपील संख्या 1755 (2020 की एसएलपी (सी) क्रं. 4248 से उत्पन्न) स्वीकार की जाती है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आलोच्य आदेश एवं निर्णय पारित किया जिसे वर्तमान आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया है, वह भी स्वीकृत किए जाने योग्य है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी पुनरीक्षण याचिका क्रं 96/2018 में पारित आलोच्य निर्णय को एतद् द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है।

(iv) कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपर्युक्त) के प्रकरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हुए, दीवानी अपील क्रं. 377/2017 को निरस्त किया जाता है।



(V) उपरोक्त और उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, और कांटेनैटल कार्बन इंडिया लिमिटेड (उपर्युक्त) प्रकरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को निरस्त और अपास्त करते हुए, दीवानी अपील क्रं. 379/2017 और अंतरण याचिका (सी) क्रं. 543/2016 निस्तारित कर दी जाती हैं एवं परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रं. 832/2016 निरस्त कर दी जाती है।

नई दिल्ली;

एम.आर.शाह – न्यायमूर्ति

मार्च 17, 2023.

सुधांशु धूलिया – न्यायमूर्ति

**अस्वीकरण**—स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।